



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

שמואלביץ לילך
באמצעות ב"כ: עו"ד ראובן כהן קרן
מתחם SIV פתח תקוה, הערבה 1 גבעת שמואל
טל': 050-4040266 פקס: 077-5304518

נגד

הנתבעת:

יתום לוי אורלי
קרית שמונה 4, חולון

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה הבעלים של דירה בבית משותף המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף לתקן ליקויים בדירה האחרת הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה קשים בדירת התובעת, ולתקן נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב דוד רזיאל 11 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 142 בגוש 6389 (להלן - "הבית המשותף"). במסגרתה, עתרה התובעת, שמואלביץ לילך (להלן - "התובעת"), הבעלים של דירה בבית משותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2, למתן צו עשה המורה לנתבעת, יתום לוי אורלי (להלן - "הנתבעת"), הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף המצויה מעל דירת התובעת והרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 4, לתקן ליקויי רטיבות בדירתה הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובעת ולתקן הנזקים בדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בד בבד, עתרה התובעת, בבקשה מיום 26.8.2020, למתן צו עשה זמני דחוף המורה לנתבעת לתקן הליקויים בדירתה, הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובעת משעולים המה כדי סכנה בטיחותית ובריאותית למתגוררים בדירה.
4. בהחלטה מיום 26.8.2020 הורתי לתגובת הנתבעת, לרבות לעניין מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק הגורם לרטיבות ולנזילה הנטענות בדירת התובעת ולהמליץ העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת. עוד הורתי מועד לדיון בבקשה.
5. כתב התביעה, ההזמנה לדיון, הבקשה לסעד זמני וההחלטה מיום 26.8.2020 הומצאו לנתבעת כדין ביום 27.8.2020, כנתמך באישור מסירה ובתצהיר מבצע המסירה שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין.
6. חרף האמור, הנתבעת לא הגישה תגובה לבקשה וכן לא התייצבה לדיון שנקבע לבירור הבקשה ליום 6.9.2020.
7. בהחלטה ממועד הדיון, לאחר שעיינתי בחוות דעת המומחה מטעם התובעת וכן בתמונות שצורפו לכתב התביעה - מהן עולה רטיבות קשה שפשטה בדירת התובעת, הן בתקרת הדירה הן בקירותיה, לרבות קילופי טיח רבים, סימני עובש וטפטופי מים הנוזלים מתקרת הדירה, לרבות בסביבת מתקני תאורה וחשמל, העולים כדי סכנה ממשית למתגוררים בה - נעתרתי לבקשה והורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת נו-ליק בע"מ (להלן - "המומחה"). זאת, על מנת שיבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וייתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות ולנזילה והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
8. ביום 23.9.2020 התקבלה חוות המומחה, לאחר שביום 17.9.2020 ביקר בדירת התובעת בלבד, בהעדר שיתוף פעולה מטעם הנתבעת. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובעת הדגימה רטיבות פעילה ונרחבת במוקדים שונים בדירה, כדלקמן: "רטיבות מלווה בטפטוף תדיר בתקרת חדר רחצה הגולשת על קירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כלפי מטה; רטיבות פעילה מעל פנלים פינת אוכל ותקרה בסמוך לחדר רחצה; רטיבות בתקרת חדר עבודה הגובל עם חדר רחצה ורטיבות בקיר הגולשת עד לרצפת הדירה; רטיבות פעילה בתקרת הסלון; רטיבויות בקירות ובתקרה עוברות שקעי חשמל ותאורה ומהוות סכנה בטיחותית."

9. בתוך כך, עתרה התובעת בבקשה להורות אכיפת ההחלטה מיום 6.9.2020 באמצעות משטרת ישראל, משהנתבעת אינה משתפת פעולה ואינה מאפשרת למומחה כניסה לדירתה. לטענת התובעת, מערכת החשמל בדירה קרסה בשל נזקי הרטיבות הקשים בדירה והתובעת נאלצה לסור לדירת בני משפחתה ומאז מתגוררת שם.

10. ביום 23.9.2020 ניתן על ידי צו, המחייב הנתבעת לאפשר למומחה גישה לדירה שבבעלותה בבית המשותף לצורך בדיקת המומחה ומתן חוות הדעת בהתאם להחלטה מיום 6.9.2020. עוד הורתי כי דינו של הצו כדין צו שיפוטי לעניין אכיפתו על פי הוראות הדין, לרבות ככל שנדרש באמצעות משטרת ישראל.

11. ביום 4.10.2020 ניתנה חוות דעת המומחה לאחר שביום 29.9.2020 ביקר בשנית בבית המשותף, ובליוי שוטרי משטרת ישראל ביצע הבדיקות הדרושות בדירת הנתבעת לאיתור גורמי הרטיבות והנזילה בדירת התובעת (להלן - "חוות דעת המומחה").

12. במסגרת חוות הדעת שב המומחה ועמד על נזקי הרטיבות הפעילה בדירת התובעת, כמפורט בפסקה 8 לעיל, בהוסיפו כי בפרק הזמן הקצר שבין שני מועדי הביקורים בבית המשותף "חלה החמרה משמעותית אשר גרמה לקצר חשמלי בדירה אשר בעקבותיו הדירה מנותקת מחשמל. מצג מוקדי הרטיבויות זהה לביקור הראשון ובנוסף התרחבות הרטיבות בתקרת הסלון, רטיבויות גואות מעל פנלים בחדר עבודה עקב המשך גלישת רטיבות על גבי קיר חדר עבודה הגובל עם חדר הרחצה, התנתקות חיפוי תקרת גבס פינת אוכל הגובל עם חדר רחצה והתרחבות הרטיבות לכלל שטח תקרת חדר הרחצה בליווי טפטוף תדיר." (סעיף א' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה).

13. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי ליקויים בדירת הנתבעת הם הגורם הבלעדי לרטיבות ולנזילה בדירת התובעת, כמפורט בסעיף ב' בעמוד 10 לחוות הדעת, לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. ליקוי נזילה בצנרת מים חמים העוברת בקיר חדר הרחצה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "בבדיקות לחצי צנרת מים וסריקה טרמית, נמצא כי ישנה נזילה מצנרת מים חמים העוברת בקיר חדר הרחצה וממשיכה לרצפת חדר הרחצה בסמוך לכיור הרחצה."

ב. ליקוי נזילה במערכת דלוחין חדר הרחצה ובקו ניקוז מכונת הכביסה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "במבחני הצפה למערכות דלוחין ובכללותן צילום פנים צנרתי, נמצא כי ישנה נזילה ממערכת דלוחין חדר הרחצה ובכללותן קו ניקוז מכונת הכביסה."

ג. ליקוי איטום תת רצפתי בחדר הרחצה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "אריחי רצפת חדר רחצה (בסמוך למכונת כביסה) נחשפו או והוסרו, לצורך ביצוע תיקון חלקי למערכת הדלוחין, במסגרתו נפגם איטום תת רצפתי, אשר לא הושלם, מצע חול תחת הרצפה רווי במים."

14. עוד קבע המומחה, כי עבודות שבוצעו בדירת הנתבעת בעבר במסגרתן הוחלפה קופסת ביקורת דלוחין ברצפת חדר הרחצה, לא הועילו למיגור הרטיבות (סעיף ד' בעמוד 12 לחוות דעת המומחה).

15. המומחה פירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת (סעיף ג' בעמודים 11-12 לחוות דעת המומחה). אשר לעבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו ועלותן, קבע המומחה כי אלה "אינן ניתנות להערכה לאור הימשכות הרטיבות בצורה ניכרת, העלולה להעיב על ההערכה לאור התפשטות הרטיבות ועד למיגורה." (סעיף ה' בעמוד 12 לחוות דעת המומחה).

16. בהחלטה מיום 4.10.2020 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה, בהתאם להחלטה מיום 6.9.2020. עוד הורתי, כי ככל שהצדדים אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת, ולנוכח ממצאי המומחה בחוות הדעת ומסקנותיו, תודיע הנתבעת עמדתה לעניין ביצוע העבודות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כמפורט בחוות דעת המומחה.

17. עד למועד דנא, וממילא בחלוף המועד לעשות כן, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה ועמדתה כאמור בהחלטה מיום 4.10.2020.

18. התובעת מצדה עתרה למתן פסק דין נגד הנתבעת, בהעדר הגנה.

דיון והכרעה

19. הוראת תקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), מסדירה סמכות בית המשפט - ובהתאמה סמכות המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") - ליתן פסק דין בהעדר הגנה, בקבעה לאמור:

"נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד; היתה התביעה שלא על סכום כסף קצוב, יהא בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדרוש מן התובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק הדין; ...".

20. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החלה על הבית המשותף, מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

21. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעל דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. בבחינת מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה האחרת ובעל הדירה לא פעל לתיקון הליקוי. חובה מוחלטת זו החלה על בעל דירה הינה ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

22. מכוחן של הוראות דין אלה, בהעדר הגנה מטעם הנתבעת ולנוכח ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו, הנני ליתן צו עשה המחייב הנתבעת בביצוע עבודות הדרושות לתיקון מלוא הליקויים בדירתה, כמפורט בחוות הדעת המומחה, כדלקמן:

א. לתיקון ליקוי נזילה בצנרת מים חמים העוברת בקיר חדר הרחצה, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "(1) חשיפת צנרת מים למהלכה בקיר מקלחון חדר רחצה ולאורך תוואי מהלך ברצפת חדר הרחצה בחלקו הסמוך לכיור. (2) החלפת הצינור לכל אורכו המצוין לעיל, תוך הקפדה על חיבורו באמצעות מחברי צנרת תקינים תוצרת יצרן צנרת קיימת. (3) בתום ביצוע התיקון, תבוצע בדיקת לחצים לצנרת מים דירתית, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6 'מערכת שרברבות', לבדיקת תקינות התיקון שבוצע."

ב. לתיקון ליקוי נזילה במערכת דלוחין חדר הרחצה ובקו ניקוז מכונת הכביסה, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "(1) חשיפת צנרת ניקוז מי דלוחין חדר הרחצה, בכללותה קופסאות הביקורת ומחבריה כולל קו ניקוז מכונת הכביסה. (2) תיקון דליפות ממערכת הדלוחין. (3) לאחריות ביצוע מבחן הצפה לצורך בדיקת תקינות התיקונים שבוצעו בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6."

ג. לתיקון ליקוי איטום תת רצפתי בחדר הרחצה, תבוצענה העבודות הבאות, בכפוף להוראות התקן הישראלי לאיטום "חדרים רטובים" 2752 חלק 5, הכוללות כלשון המומחה בחוות הדעת, העבודות הבאות: "(1) פירוק אביזרים סניטריים המונחים על גבי הריצוף, פירוק ופינוי כלל אריחי רצפת חדר הרחצה ובכללותם מצע תחת פני הריצוף וניקוי פני תשתית הבטון. (2) ביטון מערכות הדלוחין באמצעות תערובת בטון. (3) וידוא קיום סף הפרדה דלת חדר רחצה במידת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנדרש השלמתו, קיום רולקות 'העגלות', השלמתן במידת הצורך, בין רצפה לקירות תשתית חדר הרחצה. (4) לאחר התייבשות התשתית והעבודות האמורות לעיל: (א) מריחת פריימר ביטומני על גבי כלל שטח הרצפה וההעגלות (בכללותן סף דלת); (ב) מריחת שכבת איטום ביטומני I על פני כלל השטח, המתנה להתייבשות מלאה ולאחריה; (ג) מריחת שכבת איטום ביטומני II על פני כלל השטח, המתנה להתייבשות מלאה ולאחריה; (ד) מבחן הצפה לבדיקת תקינות עבודות האיטום בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק א'; (ה) השלמת מצע על גבי תשתית האיטום (אם המצע יהא מסוג סומסום יש להגן על האיטום באמצעות בד גאוטכני), לאחריו; (ו) תבוצע השלמת הריצוף תוך הקפדה על ממשק מינימלי בין אריחי חיפוי לרצפה, התקנת מאריכים והגבהות לקופסאות דלוחין עד גובה פני הריצוף; (ז) מריחת חומר אטימה בין משקי ומפגשי אריחים ועם קירות באמצעות רובה או שו"ע; (ח) התקנה מחודשת של אביזרים סניטריים."

ד. בתום ביצוע כלל העבודות, תבוצע בדיקת לחות בדירות הצדדים, בכפוף להוראות התקן הישראלי 1555.3 "בדיקה לתכולת הרטיבות", לצורך הערכת רמת הרטיבות במצע, וכפועל יוצא מכך, הצורך בביצוע ייבוש תת רצפתי למצע למיגור הרטיבות בדירת התובעת.

23. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי. העבודות תבוצענה בכפוף להוראות מהנדס מומחה בתחום האיטום ובפיקוחו, אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים בכתב.

24. הנתבעת תמציא לתובעת אישור בכתב מטעם המהנדס המפקח על ביצוע העבודות (מומחה בתחום האיטום), בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת, כמפורט בפסקה 22 לעיל, ותקינותן. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המחייב הנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון מלוא נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כמפורט בסעיף א' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו במלואו. העבודות תכלולנה תיקוני שפכטל וצבע, תיקון נזקים שנגרמו לתשתית החשמל בדירה, לטפטים ולארונות הקיר (סעיף ה' בעמוד 12 לחוות דעת המומחה). העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 14 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת, בכפוף להתייבשות הרטיבות כפי קביעת המהנדס המומחה בתחום האיטום. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

26. ככל שהנתבעת לא תבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת ובמועד, ובכפוף לביצוע האמור בפסקה 24 לעיל (הימצא אישור בכתב בידי התובעת בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת וחקינות), תבצע התובעת העבודות הדרושות לתיקון מלוא נזקי הרטיבות בדירתה. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 14 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. הנתבעת תשלם לתובעת עלות ביצוע עבודות אלה במלואה. זאת, בתוך 7 ימים ממועד המצאת חשבונית מס וקבלה לידה על ידי התובעת.

27. ככל שהנתבעת לא תקיים הוראות פסק הדין, רשאית התובעת לפעול לאכיפתו, לרבות באמצעות הגשת בקשה מתאימה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט לטריבונל שיפוטי זה.

28. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541; ראו גם: תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/491/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018). בנותני הדעת למכלול נסיבות העניין, ובפרט העדר שיתוף פעולה מצד הנתבעת במהלך בירור התובענות שלפניי וממילא בתיקון הליקויים בדירתה הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה קשים בדירת התובעת, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 3,000 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

29. הדיון הקבוע ליום 9.12.2020 - בטל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ט' כסלו תשפ"א, 25 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה